



2026年春夏学期

经济法

(法学院本科生)

黄 韬

huangtao@zju.edu.cn

13681607385

课程介绍

- 教材: 马工程《经济法》  很重要
- 参考资料链接:
<https://pan.baidu.com/s/1HNeAhlchz9oirlupeboflA>
提取码: SVZS
- 考核: 闭卷 期末考试+平时成绩 (课堂讨论、作业)
- 授课目标: 了解经济法运行背后的规律与逻辑, 并掌握批判性地分析现实经济法律现象的能力

课程纲要

三者关系 (宏观层面)

- 第一讲 “经济法” 引论: 市场、国家与法律
- 第二讲 交易成本、科斯定理与国家行为的法律边界
- 第三讲 公平、效率与市场经济法律制度
- 第四讲 监管与法治
- 第五讲 风险、法律与公共政策
- 第六讲 金融法律制度
- 第七讲 财政税收法律制度
- 第八讲 竞争法律制度

第一讲

“经济法”引论：市场、国家与法律

“经济法”从哪里来的？

一开始是“有计划的商品经济” 98年才真正说“市场经济改革”

计划经济下对法律的要求是很弱的，连刑法典也没有
基础是开会决定

- 改革开放（市场的出现）

- 经济法与民商法

两种不同面向，但是难以仔细界定——法律属性

体现一种

授权

经济法与行政法

是经济法/民商法
侧重授权/限权

- 国家与市场关系的演变

- 国家与法律关系的演变

经济法例至国家干预市场。

行政法例至如何防止国家权力滥用

但任何一部法律都必然既有授权又有限权

大多数西方国家没有“经济法”的概念。

把国家的金融监管等放在“商法”领域

经济法是一个人造概念，是对税法、金融法等法律的统称

对法制建设的要求

各类主体出现了，以前什么都是国家包办资源种垄断
需要法律去调整规划

没有经济法，民营/外资企业的行为边界在哪？

70年代末—80年代初出现经济法概念，不过当时经济法囊括范围很广（如合同法、物权法...）

70年代末外资进入后公司制度就已经出现（中外合资法）

80年代有了民法通则、合同法、物权法...

90s后期经济法的范围才慢慢限定关注国家与市场之间的关系，即国家介入/干预市场（国家对金融的监管等）在法上的体现（边界在哪？正当性在哪？）

而民法则变为平等主体之间的人身财产关系

“理想状态” 的市场

• “看不见的手”

- 我们不能指望肉商、酿酒师或者面包师会恩赐给我我们晚餐，我们只能希望他们出于私利的考虑而给予我们晚餐。我们针对的不是他们的仁慈而是他们的自爱，我们从不向他们谈及我们的需要，而只是提及他们在交易中能获得的好处。每个人所盘算只是他自己的利益……他受着一只看不见的手的指导，他去尽力达到一个并非他本意想达到的目的……他追求自己的利益，往往能使他比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。

老师得不到足够的经济回报

↓
蜡烛“阴税”去见武圣光环以作补偿

• ——《国富论》（亚当·斯密）

小政府：维持治安执行，收很少的税
其他的都交给市场

“理想状态” 的市场

-
- 无数的人们都在努力
- 满足彼此之间的虚荣与欲望，
- 到处都充满邪恶，
- 但整个社会却变成了天堂。
- 在这种情况下，
- 穷人们也过着火日子。
-
- ——《蜜蜂的寓言 私人的恶德·公众的利益》（曼德维尔）
- 天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。vs 道德理想主义
- ——《史记·货殖列传》（司马迁）

在追求私利的同时也为他人提供了服务
(他人不认可就无法实现私利)

现代社会的常态

国家介入市场活动的理论正当性

国家介入的必要条件。 不是说市场失灵就一定要国家介入

• 所谓“市场失灵”及其争议

- (1) 信息不对称
- (2) 外部性
- (3) 分配与公平问题
- (4) 垄断
-

最常见。 买方 vs 卖方, 商家 vs 消费者, 公司 vs 股民, 银行 vs 储户

信息不对称

买家 vs 卖家

互联网发展加剧了信息不对称
但是其全过程又是可追溯的
又减少了信息不对称

ex: 网约车, 防止了司机故意绕路
买家时评价也一定程度反映商品的质量

- 日常消费 (消费者与厂商、商家之间) 信息不对称程度最高, 最需要监管
- 金融市场 (银行吸收存款; 企业发行证券; 保险公司承保.....) 似乎并不需要国家介入? 市场本身就可以促进品质好的会产生品牌效应“声誉机制”

-
- 带来的问题: 柠檬市场 (逆向选择与道德风险) 次品市场

因为信息不对称导致

事前

事后

- 解决方案为何?

电子产品: 3C认证

食品药品抽查, 双盲试验

金融市场监管, 证券业监管

市场本身力量
互联网信息留存
“声誉机制”

典型: 二手车市场, 买方有极大信息劣势
该如何选择? → 只能看价格等 → 往往选到次品
质量好的车因价格高卖不出去, 最后只能选择报废

外部性 (externality)

- 负外部性: 存在外部成本 (环境污染)
- 正外部性: 存在外部收益 (节能措施)
- 产生问题: 行为激励的过度/不足

不计入企业的内部成本之中 → 企业就不会管
无动力去减少污染

• 解决方案为何?

污染环境 → 处罚、公益诉讼 / 强制行政措施 / 加税
将外部成本内部化

正向: 采取财政补贴 ex: 新能源汽车
获得碳配额 → 可以在碳市场变现

外部性是否一定要国家介入?

有时只要清晰界定产权就行

QX: 环境污染中被污染的农田
为何不限制农民?

互联网发展到底增加/减少了外部性

出价最高意味着最有价值 → 资源的最优配置

分配与公平问题

- 个体收入差距 两极分化-基尼系数 20.4
- 地区发展差异
- 弱势群体 (劳工、妇女保护)

效率 vs 公平

- 产生问题: 社会稳定与和谐
- 解决方案为何?

再分配的宏观调整
ex: 累进税率.

垄断

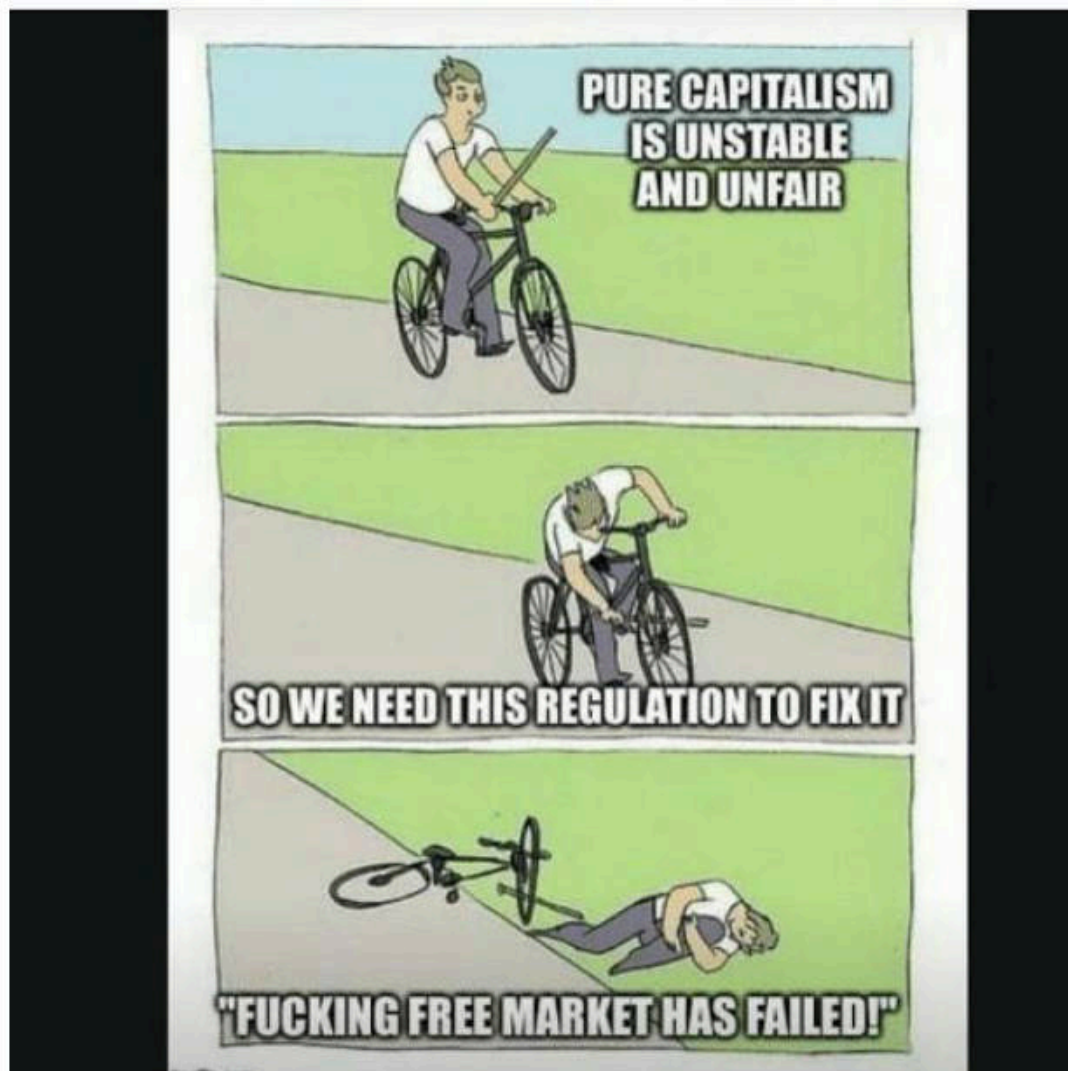
反垄断反的不是垄断行为而是垄断协议

- 垄断协议 (如: 价格卡特尔) 石油协议
- 滥用市场支配地位 ^{ex: 携程}
- 具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营
者集中 消费者享受不到竞争的好处了
- 行政垄断 滥用公权力 (按理说只是正常并购)
- 产生问题: 市场效率降低 (降低消费者福利; 阻碍新的竞争者进入)
- 解决方案? 理想中充分竞争的市均是不存在的
立法+行政手段 行业内一定会有龙头企业
市均是否有机制去应对? 几大互联网巨头控制了人民的生活 但也打破了原来既有的一些东西 ex: 电子支付手段

思考

- 市场失灵的存在是否足够论证公权力介入民商事交易的正当性？ 不够.
- “市场失灵”与“政府失灵” 政府公权力的边界在那？
- 看不见的手 vs. 看得见的脚
- 如何看待“监管国家的兴起”？
二战后，罗斯福新政的示范，凯恩斯主义
出现大量专业性监管机构，“大政府”公权力扩张→如何避免滥用

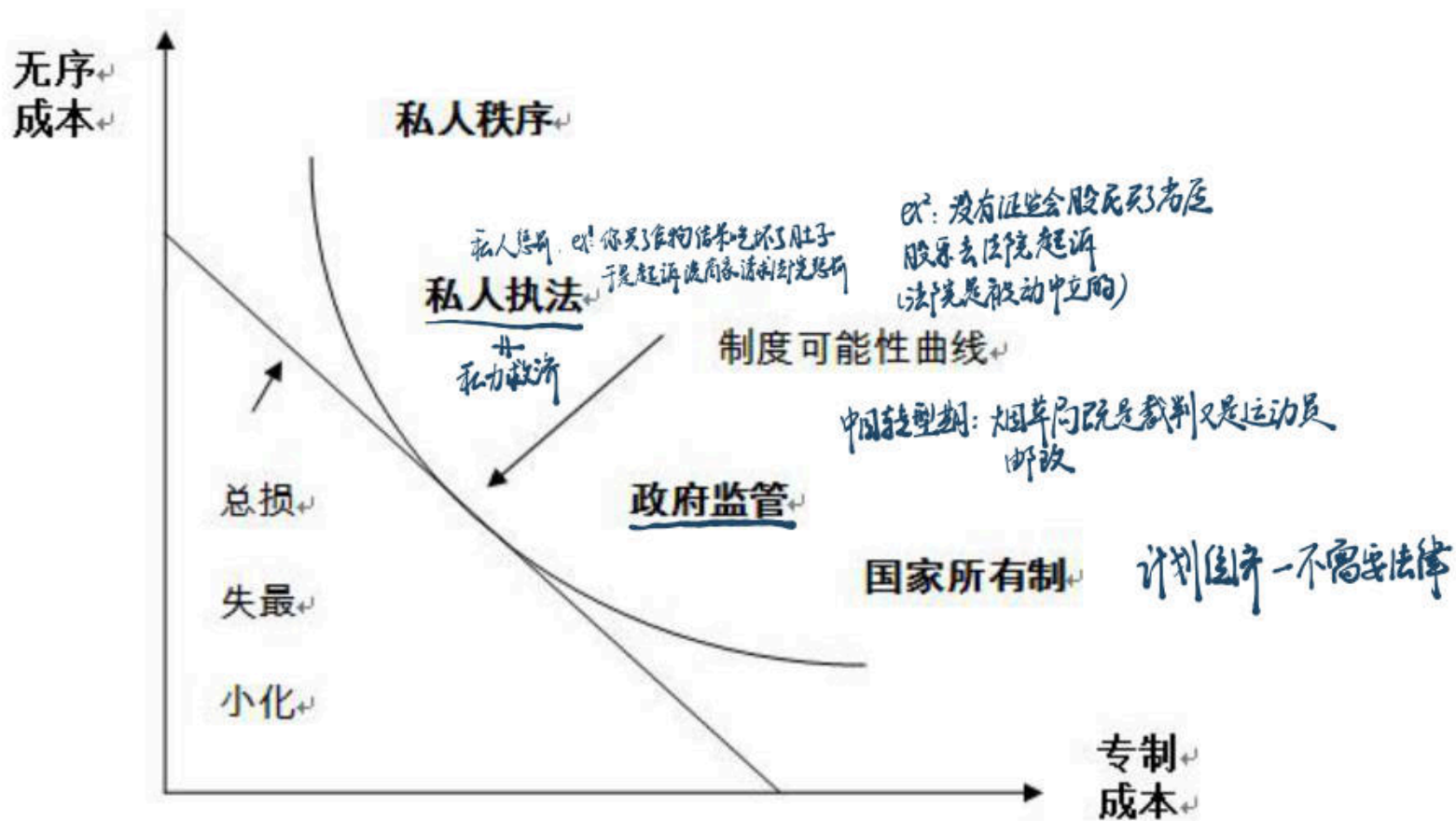
“市场失灵”的悖论



公权力滥用反而
加剧市场失灵

Incredibly accurate

社会控制模式



- Simeon Djankov, Edward Glaeser, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, The New Comparative Economic, Journal of Comparative Economics 31, 2003.

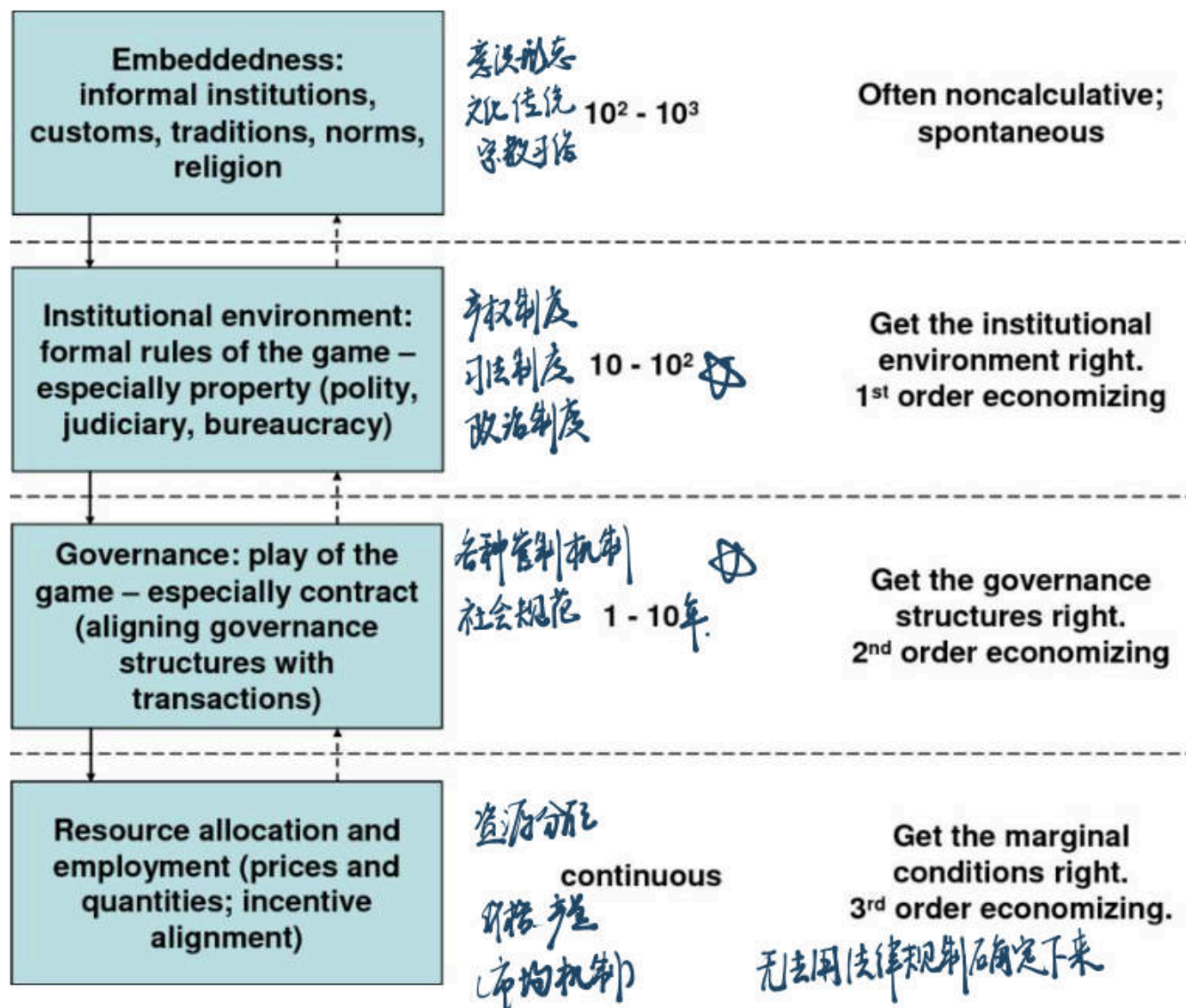
社会控制模式

- 私人秩序：市场（声誉）约束机制
- 国家所有制：计划经济体制（消灭企业、价格和竞争）
- 私人执法（**private enforcement**）：法院的（被动）司法活动
- 政府监管/公共执法（**public enforcement**）：行政部门的（主动）执法活动

社会控制模式

- 动态视角:
- 中国改革的制度起点（比较哈耶克的资本主义自发秩序）
- 不同控制模式、不同制度之间的竞争

广义地理解“制度”



从执行机制看制度

法律（社会规范）有哪些？

(自我管理)

第一方执行：宗教信仰、个人信念（复仇的基因）

(交易对手执行)

第二方执行：声誉、信任、抵制 *(市场自发)*

(法律等)

商人自己搞出来的

第三方执行：商人法；教会法；社团规则；模范法；网络平台的规则；

权威学者制定的

狭义的法（成文法、判例法）

企业内部规章、校规

问题：国际法是不是法？；“礼”是不是法？

依规则的现实社会功能来判断，而不是依其形式来判断

一定时期的社会选择何种形式的法律规则，取决于法律形成和执行的成本

现实例证讨论

纤夫之间无法互相监督 → 三和尚没水喝

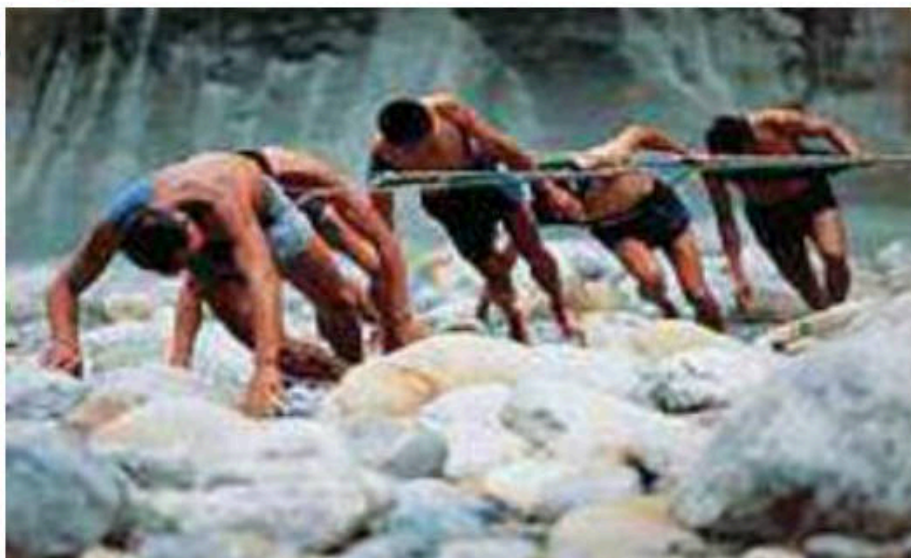
以前，在三峡，船舶航行需要依靠一组纤夫的人力来拉动

在纤夫拉船的时候，有一位监工拿着鞭子在监督，发现谁偷懒就抽鞭子

谁付工资给监工？（监督制度从何而来，谁为之买单？）

市场不需要监工 → 消费者会通过选择去监督

似乎没必要国家行政机关来监管？



“经济法”的构成

有没有可能有“经济法典”？

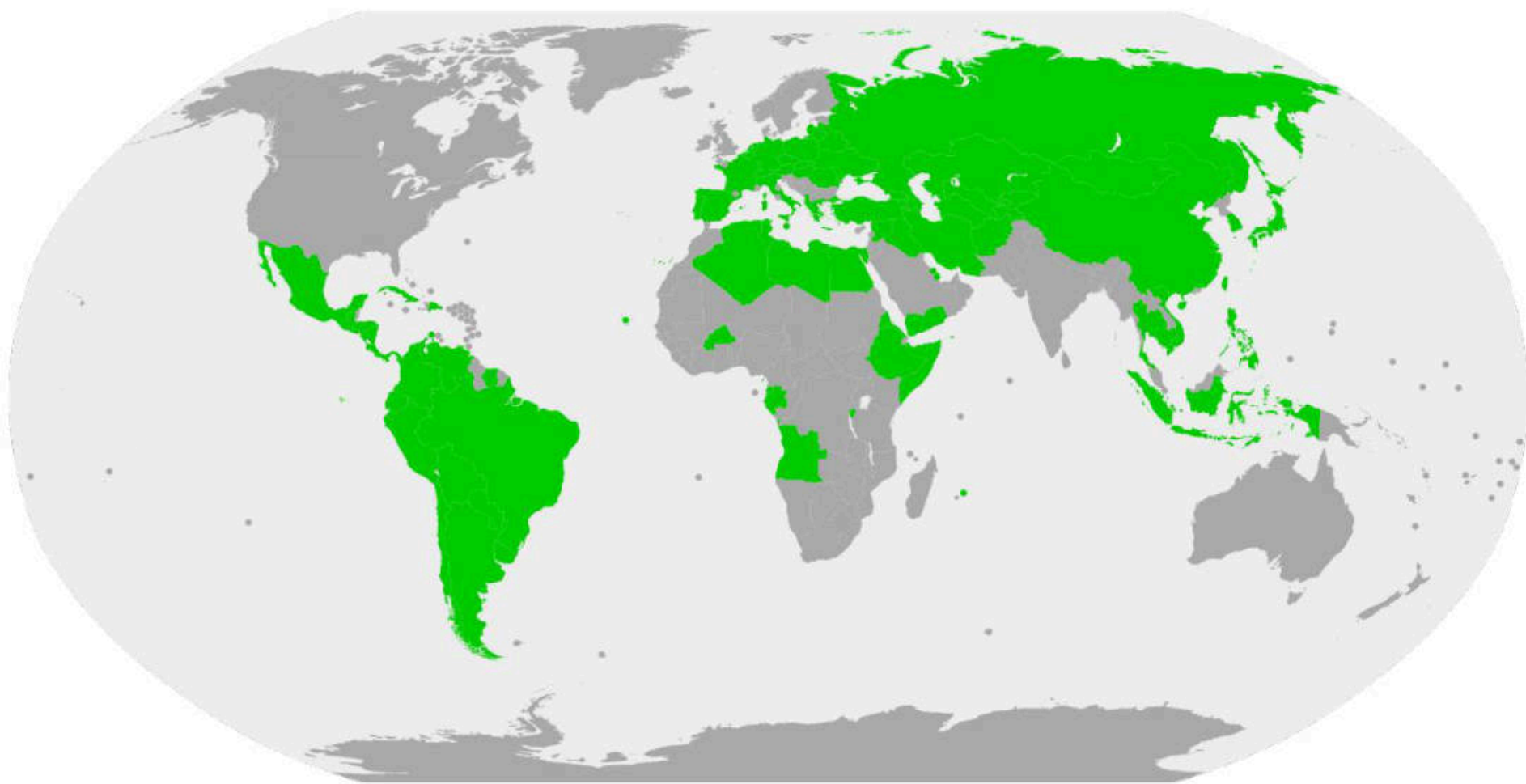
- 金融监管法律
- 财政税收法律
- 反垄断与反不正当竞争法律
- 市场监管与消费者保护法律
- 环境保护法律
- 劳工保护法律
- 社会保障与救助法律
- 特殊领域的管制性法律（土地、自然资源、房地产、教育、医疗等）
- ...

经济法有没有可能法典化？

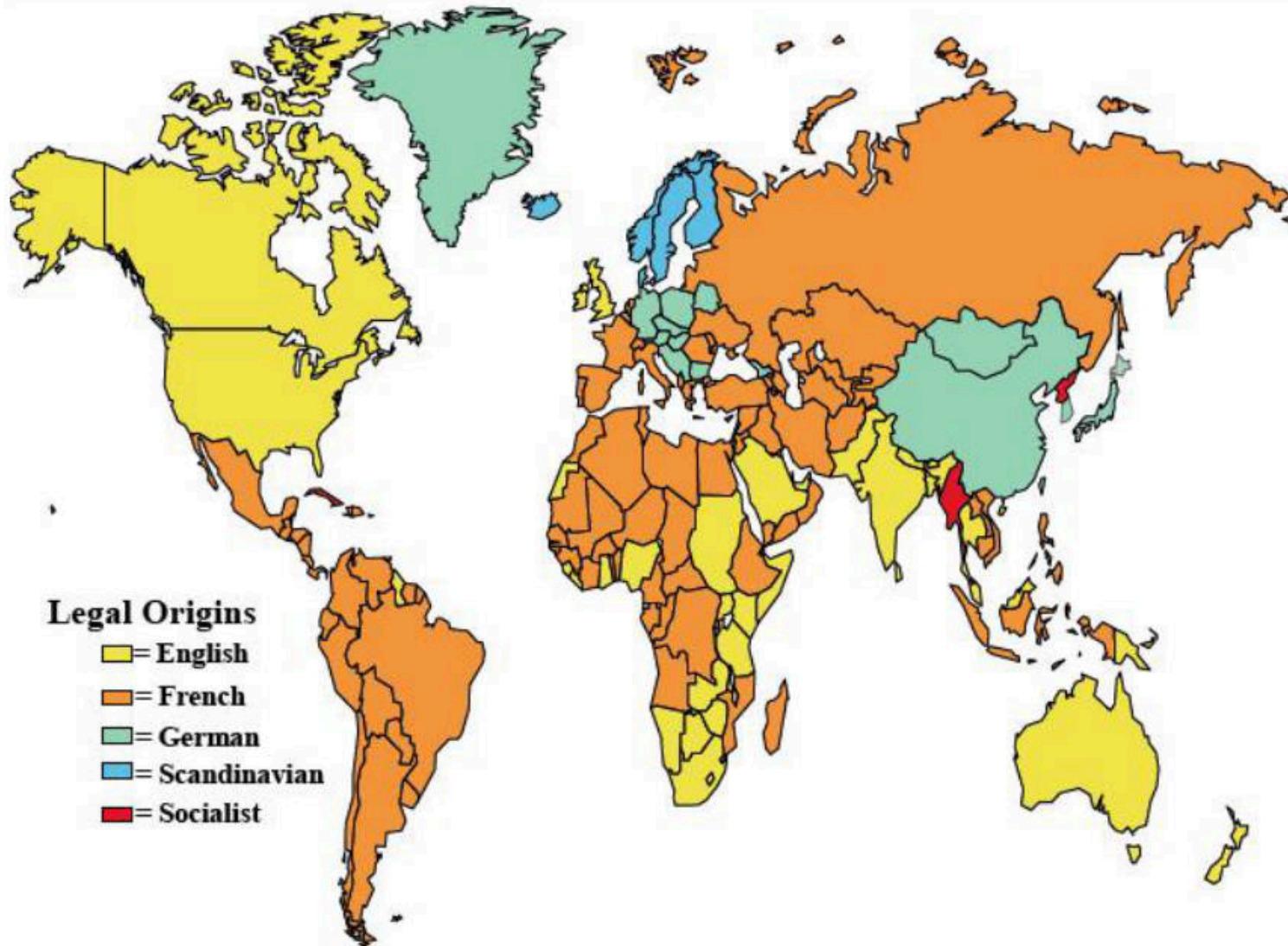
法典的价值与局限

- 法典的功能:
便于检索/逻辑一致/法治统一/政治宣告
- 法典的局限:
- 规则相对刚性/制度变革的成本较高/司法能动性差

拥有《民法典》的国家和地区



LLSV: Law and Finance (1998)



知识的要求

- (1) 基础法律知识 (民商法、行政法)
- (2) 市场经济的一般性知识 (金融、财政、税收、产业.....)
- (3) 中国改革开放历史的知识 (从包括法治改革在内的制度变革角度去理解中国的市场化改革成就)
- (4) 社会科学的分析方法 (经济学、社会学、政治学、历史学、统计学.....)

知识的要求

- (5) 逻辑思维的运用
- ——先问“是不是”，再问“为什么”
- ——“解释现象”重于“立法与政策建议”
- ——法律本身不等于社会秩序（社会现实）
- ——“旁观者”思维
- ——超越法律概念和法律条文